金沙安洛“4·7”一般道路交通事故调查报告

金沙县政府事故调查组

2023年7月

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故车辆情况.....1
（二）事故当事人情况.....3
（三）事故单位及安全管理机构设置情况.....4
（四）事故发生经过.....5
（五）事故现场情况.....8
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....9
二、事故应急处置及评估情况.....9
（一）事故信息接报及响应情况.....9
（二）事故现场应急处置情况.....10
（三）医疗救治和善后情况.....10
（四）事故应急处置评估.....10
三、事故原因分析.....11
（一）直接原因分析.....11
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....12
（三）其他可能因素排除.....13
（四）间接原因分析.....13
四、有关责任单位存在的主要问题.....14
（一）事故单位.....14
（二）有关监管部门.....15
（三）地方党委政府.....15
（四）属地村.....16
五、对有关责任人员和责任单位的处理意见.....16
（一）建议追究相关人员的责任 · 16
（二）对事故单位的处理建议 · 19
六、事故主要教训.....21
七、事故整改和防范措施.....22
八、附件 1.....24
九、附件 2.....25

2023年4月7日12时48分许，金沙县安洛乡桂花村槽门组通组路（枫香林煤矿路段）发生一起道路交通事故，造成1人死亡,直接经济损失90.552万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经金沙县人民政府批准，成立由金沙县应急管理局牵头，县公安局、县交通运输局、县总工会为成员的金沙安洛“4·7”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）对此次事故进行调查，并邀请县纪委监委参与调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、收集相关书证、物证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质，提出对事故相关责任人员、责任单位处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，金沙安洛“4·7”一般道路交通事故是一起因川AP8539重型半挂牵引车牵引渝DU030挂重型平板自卸半挂车与无号牌普通二轮摩托车会车时未减速靠右行驶和未确保安全距离造成的道路运输类[1]生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

---

[1] 涉及十二类道路运输车辆（即公路客运、公交客运、网络客运、旅游客运、租聘、教练、货运、危险品运输、工程救援、校车、企业通勤车在内的其他营运性车辆或其他生产经营性车辆，简称“十二类”道路运输车辆）发生的事故为道路运输类生产安全事故。

1. 川 AP8539 重型半挂牵引车，登记所有人：成都力马运业有限公司；实际所有人：陈某某，系其挂靠在成都力马运业有限公司经营（该公司每年收取陈某某 5000 元人民币挂靠管理费）；登记住址：四川省成都市龙泉驿区成都西部汽车城二手车交易市场；道路运输证号：川交运管成字 5101120057××号，有效期至 2022 年 12 月 31 日止（已过期）；车辆检验有效期至 2023 年 6 月 30 日止；强制保险公司：诚泰财产保险股份有限公司，保险单号：602000008012022000 95××，有效期至 2023 年 7 月 10 日 0 时 0 分止；商业保险公司：诚泰财产保险股份有限公司，保险单号：602000008212022000 99××，有效期至 2023 年 7 月 10 日 0 时 0 分止；车辆总质量：25000kg，准牵引总质量：40000kg。

2. 渝 DU030 挂重型平板自卸半挂车，登记所有人：重庆市綦江区恒科物流有限公司；实际所有人：陈某某，系其挂靠在重庆市綦江区恒科物流有限公司经营（该公司每年收取陈某某 1200 元人民币挂靠管理费）；登记住址：重庆市綦江区古南街道中山路××号；道路运输证号：渝交运管渝字 5002221002××，有效期至 2023 年 6 月止；车辆检验有效期至 2023 年 6 月 30 日止，机动车损失险保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司，保险单号：ACHQ401Y2022B01884××，有效期至 2023 年 6 月 12 日 24 时 0 分止；半挂车总质量：40000kg，核定载质量：33200kg。

3. 无号牌普通二轮摩托车，系事故当事人甘某某于2019年12月通过手机拼多多APP软件线上购买；发动机号：CH1917××，大架号：LXDTCJP07KK0602××，购买后一直未办理入户等相关手续。

（二）事故当事人情况

1. 陈某某，男，群众，1970年11月10日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地：贵州省金沙县新化乡新华村三组，现住址：贵州省金沙县鼓场街道红岩社区曹家湾××号，居民身份证号：522424197011104 8××，联系电话：15186090488，系川AP8539重型半挂牵引车牵引渝DU030挂重型平板自卸半挂车驾驶人，持“A2”型驾驶证（驾驶证档案编号：5224002478××），有效期限：2016年1月12日至2026年1月12日，持经营性道路货物运输驾驶员从业资格证，证号：522424197011104 8××，有效期限至2025年12月9日。

2. 甘某某，女，群众，1998年8月16日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地：广西壮族自治区贵港市桂平市大洋镇大洋村大洋屯××号，现住址：贵州省金沙县安洛乡风景村赵家寨组5号，居民身份证号：450881199808165 6××，联系电话：13049575627，系无号牌普通二轮摩托车驾驶人，事故死者（陈某某）母亲，无有效机动车驾驶证。

3. 陈某某，女，汉族，2020年4月2日出生，户籍所在地：贵州省金沙县安洛乡风景村赵家寨组×号，现住址：贵州省金

沙县安洛乡风景村赵家寨组×号，居民身份证号：520523202004024 6××，甘某某之女，系无号牌普通二轮摩托车搭乘人，事故死者。

（三）事故单位及安全管理机构设置情况

成都力马运业有限公司，成立于2010年9月7日，统一社会信用代码：91510112562017 93××，营业期限：2010年9月7日至长期；注册资本：伍拾万元整；经济类型：其他有限责任公司；公司登记住址：成都市龙泉驿区西河镇成洛大道58××号九峰国际×栋×层×号；公司现住址：成都市龙泉驿区西河镇东方建材城2栋10××号；法人代表：方某某，道路运输经营许可证号：川交运管许可成字5101120295××号，有效期：2011年1月18日至2022年12月24日（已过期）；经营范围：货物专用运输（罐式），普通货运〔依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动〕；公司现有货运车辆3辆。

经查，2023年2月25日，成都力马运业有限公司法人代表巨某某（居民身份证：341126194301283 2××，具有完全民事行为能力[2]的成年人[3]）与方某某（居民身份证：341126196204133 2××，具有完全民事行为能力的成年人）签

[2] 《中华人民共和国民法典》第十七条：成年人为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为。

[3] 《中华人民共和国民法典》第十八条第一款：十八周岁以上的自然人为成年人。不满十八周岁的自然人为未成年人。

订协议[4][5]，将成都力马运业有限公司赠予方某某，双方约定：“方某某需尽快将公司名下车辆销户并过户法人，自协议签定之日起，公司一切责任与后续可能产生的纠纷与巨某某无关，一切由方某某承担。”协议签定后，方某某承认以法人身份履行工作职责，但至事故发生时成都力马运业有限公司未办理法人变更相关手续，直至2023年5月12日公司才将法人代表变更为方某某。截至2023年6月16日事故调查组对该公司调查时，该公司未提供变更后的公司工商营业执照和道路运输经营许可证及事故车辆川AP8539号重型半挂牵引车道路运输证，经四川省成都市龙泉驿区交通运输局在四川省交通运输系统查证，成都力马运业有限公司道路运输经营许可证（证号：川交运管许可成字5101120295××号）已于2022年12月24日到期；成都力马运业有限公司川AP8539号重型半挂牵引车道路运输证（证号：川交运管成字5101120057××号）已于2022年12月31日到期。

自2022年1月以来至2023年4月7日发生事故，成都力马运业有限公司未配备相关安全管理人员和建立健全安全管理机构，也未开展安全管理工作。方某某在接管该公司后只安排监事张某管理公司日常事务，未按照有关要求配备相关安全管理

[4] 《中华人民共和国民法典》第四百九十条第一款：当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。

[5] 《中华人民共和国民法典》第五百零二条：依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

人员和建立健全安全管理机构，也未开展安全管理有关工作；事故调查组对该公司进行调查取证时，公司法人代表方某某和监事张某未积极配合事故调查组的取证工作。

（四）事故发生经过

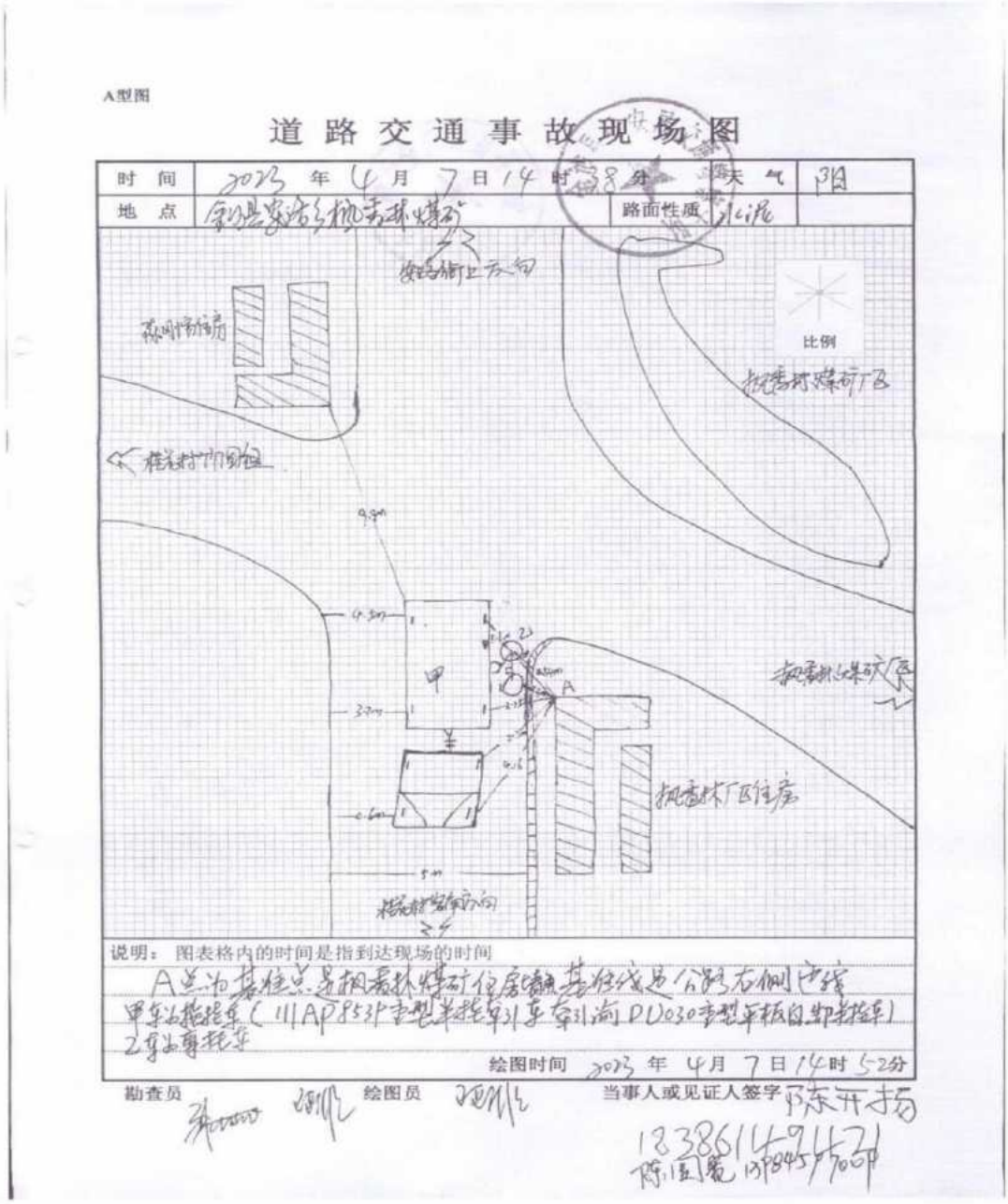
2023年4月7日7时许，陈某某驾驶川AP8539重型半挂牵引车牵引渝DU030挂重型平板自卸半挂车从金沙县鼓场街道楠木溪的停车场到安洛乡枫香林煤矿运煤。

当日8时40分许陈某某驾车到达安洛乡枫香林煤矿工业广场后，排队装煤等了一个半小时左右，未得到装煤，安洛乡枫香林煤矿矿方就以每车50元的运费安排其转运煤矸石，从煤矿的煤矸石临时堆放点转运至集中堆放点。

10时20分许陈某某驾驶川AP8539重型半挂牵引车牵引渝DU030挂重型平板自卸半挂车开始转运第一车煤矸石。

12时48分许，陈某某在驾驶川AP8539重型半挂牵引车牵引渝DU030挂重型平板自卸半挂车空车去转运第二车煤矸石时，行至安洛乡枫香林煤矿煤坝大门口外左侧路段（桂花村槽门组通组路）时，正遇甘某某驾驶的无号牌普通二轮摩托车搭载陈某某（站立于甘某某面前的脚踏板处）由金沙县安洛乡桂花村岩脚组往安洛乡街上方向驶来；甘某某驾驶无号牌普通二轮摩托车就靠右停下来让陈某某驾驶的川AP8539重型半挂牵引车牵引渝DU030挂重型平板自卸半挂车先通行，在两车会车过程中，陈某某驾驶川AP8539重型半挂牵引车牵引渝DU030

挂重型平板自卸半挂车未减速靠右行驶的情况下，甘某某驾驶无号牌普通二轮摩托车的驻车点正是道路右边边上的排水沟盖板上，该处盖板与路面有高低差 16cm 左右小坎，渝 DU030 挂重型平板自卸半挂车与甘某某驾驶的无号牌普通二轮摩托车之间的安全距离不够，由于甘某某左脚踩空偏移倒地（见图 1：道路交通事故现场图）；此时陈某某从甘某某和该摩托车的空隙处掉落摔倒在渝 DU030 挂重型平板自卸半挂车左侧第 1 排车轮处，导致陈某某头部被正在行驶的川 AP8539 重型半挂牵引车牵引渝 DU030 挂重型平板自卸半挂车左后轮挤压致颅脑损伤，随后经 120 医务人员抢救无效死亡。



A型图

道路交通事故现场图

时间	2023 年 4 月 7 日 14 时 38 分	天气	阴
地点	金沙县安洛乡枫香林煤矿	路面性质	水泥

比例

说明：图表格内的时间是指到达现场的时间

A点为基准点，为枫香林煤矿住房墙基准线及公路右侧中线

甲车为轻型载货汽车（川AP853重型半挂牵引车牵引着DU030重型平板自卸半挂车）

乙车为摩托车

绘图时间 2023 年 4 月 7 日 14 时 52分

勘查员 绘图员 当事人或见证人签字

图 1 道路交通事故现场图

（五）事故现场情况

事故现场位于贵州省毕节市金沙县安洛乡桂花村槽门组通组路（枫香林煤矿路段），后经安洛乡枫香林煤矿改造扩宽，道

路呈交叉十字路口，道路呈南北走向，东往安洛乡桂花村竹园组方向，南往安洛乡安洛街上方向，西往安洛乡枫香林煤矿工业广场内，北往安洛乡岩脚组方向，路宽 5m 水泥路面，路面干燥，视线良好。（见图 2：方位照，图 3：道路交通事故中心照）



图 2 方位照



图 3 道路交通事故中心照

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

该事故致 1 人死亡。

死者：陈某某，女，汉族，户籍所在地：贵州省金沙县安洛乡风景村赵家寨组×号组，居民身份证号：520523202004024 6××。系无号牌普通二轮摩托车搭乘人。

2.直接经济损失情况

该事故造成直接经济损失 90.552 万元。

二、事故应急处置及评估情况

(一）事故信息接报及响应情况

2023年4月7日12时48分许，金沙县安洛乡卫生院接到事故当事人陈某某打来的120急救电话，称在金沙县安洛乡枫香林煤矿路段一辆大货车与一辆二轮摩托车发生交通事故，有人受伤，需要急救。

12时52分许，金沙县公安局交警大队事故中队接到陈某某电话报警称：在金沙县安洛乡枫香林煤矿路段一辆大货车与一辆二轮摩托车发生交通事故，有人受伤。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，安洛乡党委政府高度重视，成立了以分管领导为组长，乡派出所、司法所、道交办、桂花村等单位的负责人为成员的工作组现场处置。并组织警力设置警戒线、维护事故现场待金沙县公安局交警大队事故中队勘查事故现场。

（三）医疗救治和善后情况

12时59分许，金沙县安洛乡卫生院医护人员和金沙县安洛派出所教导员赵某带队赶赴事故现场进行现场施救处置。乡卫生院医护人员现场进行急救处置，发现陈某某头部被大货车车轮挤压，口鼻出血，需要立即救护。医护人员立即将伤者抬上救护车进行全力抢救，于14时11分许经医护人员确认，伤者陈某某已无生命体征。工作组立即组织乡村干部安抚死者家属，组织120救护车和殡仪馆的丧葬车将死者转运殡仪馆进行善后处置。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，经金沙县安洛乡人民政府及时应急处置和积极组织善后处理，现场未发生群体性事件，家属情绪稳定，未发生舆情炒作和负面影响。

三、事故原因分析

根据《金沙县公安局交通警察大队道路交通事故认定书》（第5224241202300000××号）和调查材料，经事故调查组综合分析，事故原因分析如下:

（一）直接原因分析

事故直接原因：当事人甘某某无有效机动车驾驶证驾驶机动车上道路行驶，未确保安全驾驶的过错是造成此次事故的一定原因；当事人陈某某驾驶机动车上道路行驶，在交叉路口会车过程中，未与其他车辆保持必要的安全距离的过错是造成此次事故的又一原因。

事故直接原因分析：事故当事人陈某某驾驶川AP8539重型半挂牵引车牵引渝DU030挂重型平板自卸半挂车空车行经安洛乡枫香林煤矿煤坝大门口外左侧路段（桂花村槽门组通组路）时，正遇甘某某驾驶的无号牌普通二轮摩托车搭载陈某某（站立于甘某某面前的脚踏板处）由金沙县安洛乡桂花村岩脚组往安洛乡街上方向驶来，在会车过程中，陈某某驾驶川AP8539重型半挂牵引车牵引渝DU030挂重型平板自卸半挂车未减速靠右行驶，且与甘某某驾驶无号牌普通二轮摩托车之间的安全距离不够的情况下通行是造成此次事故的一定原因；甘某某未持

有效机动车驾驶证且驾驶无号牌普通二轮摩托车搭载陈某某（站立于甘某某面前的脚踏板处）行经安洛乡枫香林煤矿煤坝大门口外左侧路段（桂花村槽门组通组路）时，甘某某就驾驶无号牌普通二轮摩托车就靠右停下来让陈某某驾驶的川AP8539重型半挂牵引车牵引渝DU030挂重型平板自卸半挂车通行，由于驻车点正是道路右边边上的排水沟盖板上，该处盖板与路面有高低差16cm左右小坎，在会车过程中，甘某某驾驶的无号牌普通二轮摩托车驻车点与渝DU030挂重型平板自卸半挂车行驶之间的安全距离不够，甘某某左脚踩空而未确保安全驾驶，导致自己驾驶的无号牌普通二轮摩托车就向陈某某驾驶的川AP8539重型半挂牵引车牵引的渝DU030挂重型平板自卸半挂车偏移倒地是造成此次事故的又一原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.尸体检验：2023年4月13日，贵州省金沙县公安局司法鉴定中心对陈某某尸体检验鉴定（金）公（司）鉴（法尸）字〔2023〕××号：陈某某系颅脑伤死亡、符合交通事故形成之特征。

2.酒检：2023年4月7日，贵州省金沙县公安局交通警察大队对陈某某、甘某某进行呼气式酒精检验：陈某某血液酒精浓度0mg/100ml；甘某某血液酒精浓度0mg/100ml。

3.车辆检验鉴定：

（1）四川正刚机动车司法鉴定所司法鉴定意见书川正刚司鉴所〔2023〕11××号，无号牌普通二轮摩托车（LXDTCJP07KX0602××）最高车速75km/h，大于50km/h；由发动机驱动，发动机号为CH1917××；车轮纵向中心平面装有两个车轮，属于两轮普通摩托车范畴；所以甘某某驾驶的无号牌二轮车属于机动车范畴的两轮普通摩托车。

（2）四川正刚机动车司法鉴定所司法鉴定意见书川正刚司鉴所〔2023〕9××号，甘某某驾驶的无号牌普通二轮摩托车转向装置结构完好、制动系统结构完好。

（3）四川正刚机动车司法鉴定所司法鉴定意见书川正刚司鉴所〔2023〕9××号，陈某某驾驶的驾驶川AP8539号重型半挂牵引车牵引的渝DU030号挂车整车转向系统结构完好、制动系统结构完好。

（三）其他可能因素排除

2023年4月7日，贵州省金沙县公安局交通警察大队对陈某某、甘某某进行呼气式酒精检验：陈某某血液酒精浓度0mg/100ml；甘某某血液酒精浓度0mg/100ml。排除酒后驾驶行为。

（四）间接原因分析

1.成都力马运业有限公司，安全生产主体责任不落实，安全管理机构及相关制度不健全，不能满足安全生产条件。经查，一是该公司道路运输经营许可证和车辆川AP8539号重型半挂

牵引车道路运输证过期；二是未建立安全管理机构；三是未配备安全管理人员；四是未建立相应的安全管理制度；五是未与川AP8539号重型半挂牵引车签订安全目标责任书；六是未组织驾驶员陈某某进行岗前和日常安全教育培训，且未建立安全教育培训档案。

2. 属地村责任落实不力。经查，金沙县安洛乡桂花村未严格按照《金沙县农村道路交通安全“三四五六七”管理机制》规定每月开展不少于1次的农村道路交通隐患排查整治工作，未及时发现事故现场道路有16cm小台阶的隐患，以至于当事人甘某某在靠边停车时左脚踩空倒向重型货车是引发事故发生的间接原因。

3. 金沙县公安局安洛派出所执法检查不力。经查，该所对无证驾驶、无号牌普通二轮摩托车上道路行驶等违法违规行为打击力度不够，导致事故当事人甘某某无证驾驶和驾驶无号牌普通二轮摩托车（2019年12月购买）上道路行驶的违法行为存在，是引发事故发生的间接原因。

4. 属地政府督促指导不力。经查，金沙县安洛乡人民政府未及时督促指导金沙县安洛乡桂花村开展道路交通隐患排查工作，以至于事故现场道路存在安全隐患而未得到及时整治是引发事故发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

成都力马运业有限公司，安全生产主体责任不落实，安全管理机构及相关制度不健全，不能满足安全生产条件。一是道路运输经营许可证和车辆川AP8539号重型半挂牵引车道路运输证过期；二是未建立安全管理机构；三是未配备安全管理人员；四是未建立相应的安全管理制度；五是无法提供2022年1月以来开展安全管理相关工作记录；六是未与川AP8539号重型半挂牵引车签订安全目标责任书；七是未组织驾驶员陈某某进行岗前和日常安全教育培训，且未安全教育培训档案；八是事故调查组对该公司进行调查取证时，公司法人代表方某某和监事张某未积极配合事故调查组的工作。

（二）有关监管部门

金沙县公安局安洛乡派出所，工作履职不到位，未严格按照《金沙县农村道路交通安全“三四五六七”管理机制》规定开展工作。一是乡道交办主任骆某某未按照《金沙县农村道路交通安全“三四五六七”管理机制》规定，每季度召开1次道路交通安全联席会议，研究解决农村道路交通安全重大问题；二是该乡派出所所长骆某某、教导员赵某未按要求每周带队开展1次上路执法检查工作；三是对无证驾驶、无号牌普通二轮摩托车上道路行驶等违法违规行为打击力度不够。

（三）地方党委政府

金沙县安洛乡人民政府，工作安排部署不到位，对村（社区）督促指导不力。一是在道路交通安全管理工作中存在人、

车“户籍化”管理底数不清、情况不明，道路交通安全宣传教育力度不够和道路安全隐患排查整治不力；二是对打击无牌无证违法违规驾驶行为督促指导不到位；三是未有效督促金沙县安洛乡桂花村按照《金沙县农村道路交通安全“三四五六七”管理机制》规定开展相关工作。

（四）属地村

金沙县安洛乡桂花村，在农村道路交通安全整治工作中落实不到位。一是未严格按照规定每月开展不少于1次的农村道路交通隐患排查整治工作；二是未及时更新“人、车、路、企”信息化动态管理台账；三是未按照规定每月开展不少于1次的道路交通安全宣传活动；四是未建立健全无证及无号牌车辆管理台账；五是村干部陈某某未将安洛乡枫香林煤矿使用村通组路运输煤矸石的道路安全隐患排查上报整治；六是村干部姜某某未将《道路交通安全责任书》交与甘某某签订，入户排查时未发现事故当事人甘某某家有一辆无号牌普通二轮摩托车。

五、对事故相关责任人员及单位的处理建议

（一）建议追究相关人员的责任

1.甘某某，女，群众，系该事故无号牌普通二轮摩托车驾驶人。无有效机动车驾驶证驾驶机动车上道行驶，未确保安全驾驶的过错是造成此次事故的一定原因；其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款[6]和第二十二条第

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款：驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。

一款[7]之规定；依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条[8]“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项[9]之规定认定：甘某某担此次事故的同等责任，建议由金沙县公安局依法依规追究其相应责任。

2.陈某某，男，群众，系川AP8539重型半挂牵引车牵引渝DU030挂重型平板自卸半挂车的驾驶员。事故发生时，当事人陈某某驾驶机动车上道路行驶，在交叉路口会车过程中，未与其他车辆保持必要的安全距离的过错是造成此次事故的又一原因。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十八条第一款第（一）项[10]之规定。依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条[11]及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项[12]之规定认

---

[7][]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[8][]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。

[9][]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项：公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；

[10][]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十八条第一款第（一）项：在没有中心隔离设施或者没有中心线的道路上，机动车遇相对方向来车时应当遵守下列规定：（一）减速靠右行使，并与其他车辆、行人保持必要的安全距离。

[11][]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。

[12][]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项：公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为

定：陈某某承担此次事故的同等责任，建议由金沙县公安局依法依规追究其相应责任。

3. 姜某某，男，群众，2022年5月至今任金沙县安洛乡桂花村绩效干部、网格员，负责桂花村高家寨和高枧槽两个村民组全面工作。在农村道路交通安全整治中履职不到位，未与高枧槽组村民甘某某签订《道路交通安全责任书》，未及时发现并将甘某某无机动车驾驶证和驾驶无号牌普通二轮摩托车上道路行驶的违法违规行为推送给公安交警部门处理，在此次事故中负有管理责任，建议移交金沙县纪委监委调查处理。

4. 陈某某，男，中共党员，安洛乡党代表、人大代表，2022年1月至今任金沙县安洛乡桂花村党总支副支部书记、网格员，负责桂花村瓦厂组、槽门组和赵家寨三个村民组全面工作。在农村道路交通安全整治中履职不到位，未将安洛乡枫香林煤矿使用村通组路运输煤矸石的道路安全隐患排查上报整治，在此次事故中负有管理责任，建议移交金沙县纪委监委调查处理。

5. 项某某，男，中共党员，安洛乡党代表、人大代表，2021年11月至今任金沙县安洛乡桂花村党总支书记，村级网格长，负责桂花村全面工作及农村道路交通安全工作。在农村道路交通安全整治工作中督促网格员开展农村道路交通安全管理工作

对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；

不力，且未按照规定每月组织开展不少于1次的农村道路交通隐患排查整治，在此次事故中负有领导责任，建议移交金沙县纪委监委调查处理。

6.赵某，男，中共党员，2022年11月至今任金沙县公安局安洛派出所教导员，协助所长工作，负责队伍建设、政治思想工作。在道路交通安全管理工作中未按规定每周带队上路执法检查1次；对无证驾驶、无号牌普通二轮摩托车上道路行驶的违法违规行为打击不力，导致甘某某无有效机动车驾驶证驾驶无号牌普通二轮摩托车上道路行驶的违法行为存在，直至事故发生，对事故的发生负有领导责任。依据《金沙县农村道路交通安全“三四五六七”管理机制》规定，建议由金沙县纪委监委对其进行问责处理。

7.骆某某，男，中共党员，2022年1月至今任金沙县公安局安洛派出所所长（金沙县安洛乡道交办主任），主持全所工作。在道路交通安全管理工作中每季度未召开1次道路交通安全联席会议，研究解决农村道路交通安全重大问题；每周末带队上路执法检查1次；对无证驾驶、无号牌普通二轮摩托车上道路行驶的违法违规行为打击不力，导致甘某某无有效机动车驾驶证驾驶无号牌普通二轮摩托车上道路行驶的违法行为存在，直至事故发生，对事故的发生负有直接领导责任。依据《金沙县农村道路交通安全“三四五六七”管理机制》规定，建议由金沙县纪委监委对其进行问责处理。

（二）对事故单位的处理建议

1.金沙县安洛乡桂花村，未按照《金沙县农村道路交通安全“三四五六七”管理机制》开展工作，在此次事故中负有管理责任，建议其向金沙县安洛乡人民政府作书面检查。

2.金沙县公安局安洛派出所，在道路交通安全管理工作中履责不力，在此次事故中负有部门监管责任，建议其向金沙县公安局作书面检查。

3.金沙县安洛乡人民政府，在道路交通安全管理工作中存在人、车“户籍化”管理底数不清，道路交通安全宣传教育和道路安全隐患排查整治不力，且对打击无牌无证违法违规驾驶行为督促不到位。依据《金沙县人民政府关于印发金沙县道路交通安全责任追究办法（暂行）的通知》（金府发〔2016〕4号）第八条第一款[13]之规定，建议金沙县道路交通安全联席会议办公室对安洛乡人民政府进行全县通报批评，并对安洛乡人民政府挂牌限时整改落实。

4.成都力马运业有限公司

（1）成都力马运业有限公司，安全生产主体责任不落实，安全管理机构及相关制度不健全，不能满足安全生产条件。一是道路运输经营许可证和车辆川AP8539号重型半挂牵引车道

[13][] 《金沙县人民政府关于印发金沙县道路交通安全责任追究办法（暂行）的通知》（金府发〔2016〕4号）第八条第一款：农村交通安全管理。各乡（镇、街道）党委（党工委）、政府（办事处）主要负责人、分管负责人、直接责任人在农村道路交通安全管理过程中有下列情形之一的，应当实行责任追究。第（一）项未认真做好人、车‘户籍化’管理档案，每月未精准掌握新增和变化情况，导致农村交通安全管控工作底数不清、情况不明，事故预防工作开展不力的，由县道路交通安全联席会议办公室进行通报批评，并挂牌限时进行整改。

路运输证过期；二是未建立安全管理机构；三是未配备安全管理人员；四是未建立相应的安全管理制度；五是未与川AP8539号重型半挂牵引车签订安全目标责任书；六是未组织驾驶员陈某某进行岗前和日常安全教育培训，且未建立健全全员安全教育培训档案。该公司在此次事故中负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[14]之规定。建议由金沙县应急管理局给予行政处罚。

（2）该公司道路运输经营许可证和车辆川AP8539号重型半挂牵引车的道路运输证已过期，不具备合法经营资格，建议由金沙县交通运输局函告四川省成都市龙泉驿区交通运输局按相关法律法规进行查处。

六、事故主要教训

（一）事故企业发展理念有偏差，在不具备安全生产条件下，仍组织生产经营活动。安全生产工作要以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，要牢固树立安全发展理念，始终坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上化解重大安全风险。成都力马运业有限公司在不具备安全生产条件的情况下，仍放纵事故车辆正常运营，驾驶员在未开展岗前培训和安全教育培训的情况下仍正常驾驶货车行驶，从而造成道路交通事故发生，这是生产经营单位安全

[14][] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对事故负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

认识不够，发展理念偏差的体现。经过本次事故教训汲取，交通部门在今后的执法检查中要加大执法检查力度，全面排查我县运输企业是否存在类似情况，及时排查整治各类事故隐患，将隐患消灭在萌芽状态。

（二）部门责任落实不紧不实，不担当不作为。金沙县公安局安洛派出所未严格执行上级部门工作要求，该组织召开的道路交通联席会未召开，每周该开展的执法检查不按时执行，对违法违规驾驶行为打击力度不够，从而致使违法违规驾驶行为发生。要以本次事故为警示，要压实工作责任和强化风险防控责任，从严从实落实全链条，强化安全监管责任，切实把上级部门工作要求落实落细。

（三）属地政府对基层工作重视不够，督促指导不力。金沙县安洛乡人民政府在对桂花村日常工作指导以会议贯彻会议、以文件下发文件，缺乏督促和跟踪落实，导致金沙县安洛乡桂花村的农村交通安全管控工作开展情况底数不清、情况不明。未及时排查出事故现场道路安全隐患。金沙县安洛乡人民政府要认真汲取此次事故教训，要举一反三，进一步压实责任，跟踪督促指导所属各村（社区）开展好各项工作。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取本次事故教训，通过举一反三，进一步强化道路交通安全工作各项举措，切实落实道路交通安全管理工作，提出以下防范措施:

（一）建议金沙县安洛乡人民政府要加大对“贵州省农村道路交通安全综合监管云平台”的录入和监督管理工作，及时更新平台数据，加强“人、车、路、企”信息化动态管理工作达到辖区内人、车有效“户籍化”管理要求，做到情况清、底数明。

（二）建议金沙县安洛乡人民政府要加强道路交通安全知识宣传教育，提高群众道路交通安全防范意识和思想素质，在学校路口、急弯拐角、易滑路段、临水临崖路段、危险路段等增设道路交通安全标识标牌，严防各类交通事故的发生。

（三）建议金沙县公安局安洛派出所要加强对辖区及职责范围内的路检路查工作，严厉打击无证驾驶、机动车无牌无照、超载行驶及酒驾醉驾等违法违规行为，扎实推进道路交通安全生产“打非治违”及“三车整治”工作，预防类似事故再次发生。

（四）建议金沙县公安局和金沙县交通运输局要加强联合执法，严厉打击各类非法违法运输行为，确保各类道路运输安全合法。